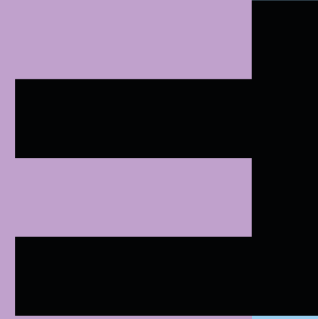


FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences



Elektrotechnik Dual – SS2024

**Praktische Produktentwicklung –
Patentwesen**

Verena Eckbauer, 04.03.2023 – 25.03.2024

Gliederung

- Schutzrechtsarten
- Rechtliche Grundlagen
- Der Weg zum Patent
- Arbeitnehmererfindungen
- Aufbau und Inhalt
- Teil 2 - Recherchen

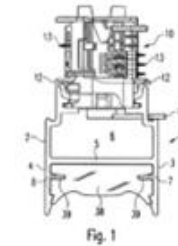




Schutzrechtsarten

Schutzrechtsarten - Überblick

Schutzrecht	Wofür?	Wie?
Patente / Gebrauchs- muster	Neue Erfindungen	Anmeldung und Prüfung
Urheberrecht	Künstlerische oder kreative Schöpfungen	Entsteht automatisch
Marken	Unterscheidungskräftige Bezeichnung für Waren oder Dienstleistungen	Benutzung und/oder Registrierung
Geschmacks- muster	Ästhetisches Erscheinungsbild	Registrierung
Geheim- haltung	Firmeninternes Know-How	Angemessene Geheimhaltungs- anstrengungen



 **ZUMTOBEL**



Schutzrechtsarten - Geheimhaltung

■ pro Geheimhaltung / contra Anmeldung:

- geheimes Know-how wird öffentlich
- Verletzungen kaum aufdeckbar
- keine Verwertungsmöglichkeiten
- kurze Nutzungsdauer der Erfindung
- geringe Erteilungsaussichten
- einfache Umgehungslösungen



Schutzrechtsarten - Geheimhaltung

- contra Geheimhaltung / pro Anmeldung:
 - Geheimhaltung selten durchsetzbar
 - Nachahmung/Anmeldung durch Wettbewerber
 - Dokumentation der Erfindung als Stand der Technik
 - klar definierter Zeitrang
 - Sicherheit
 - Durchsetzbarkeit
 - Innovationsimage/Unternehmensreputation/Werbewirkung
 - Verwertbarkeit (Lizenzierung, auch: „Tausch“)
 - Arbeitnehmererfindungsgesetz/Arbeitnehmermotivation



Schutzrechtsarten - Urheberrecht

■ Schutzgegenstand

- Werke der Literatur, Wissenschaft, Kunst
- persönliche geistige Schöpfungen
- Reden und öffentliche Reden, Werke aus dem Computerbereich, Tanz und Pantomime, Lichtbildwerke und Film

■ Schutzvoraussetzung

- Persönliches Schaffen
- Wahrnehmbare Formgestaltung
- Geistiger Gehalt
- Eigenpersönliche Prägung
- Keine formellen Voraussetzungen



Schutzrechtsarten - Urheberrecht

■ Rechtsgrundlagen

- Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886
- Nationale Urheberrechtsgesetze

■ Schutzdauer

- Ab Zeitpunkt des Schaffens
- Bis 70 Jahre nach Tod des Schöpfers



Schutzrechtsarten - Marken

■ Schutzgegenstand

- Als Marken können **alle** Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen **eines Unternehmens** von denjenigen anderer zu unterscheiden.
- Herkunftsangaben
- Domain-Names



Schutzrechtsarten - Marken

■ Schutzvoraussetzungen

- Absolute Schutzhindernisse
 - fehlende Unterscheidungskraft
 - für die allgemeine Benutzung freizuhaltende beschreibende Angaben
 - ersichtliche Irreführungsgefahr
 - Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung
 - in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen
- Formelle und substantielle Prüfung
- Eintragung in Markenregister



Schutzrechtsarten - Marken

- Schutzzumfang

- Bestimmt sich danach, für welche Waren und Dienstleistungen sie geschützt ist (Nizza-Klassifikation)

- Schutzdauer

- 10 Jahre Schutz ab Anmeldetag, beliebig zu um jeweils 10 Jahre verlängern

- Die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken – oder kurz „Nizza-Klassifikation“ – enthält insgesamt 45 Klassen



Schutzrechtsarten - Marken

■ Besonderheiten

- Unter besonderen Voraussetzungen kann Markenschutz auch ohne Eintragung entstehen – entweder durch eine lang andauernde intensive Benutzung im Wettbewerb oder durch eine sonstige ganz außerordentliche Bekanntheit (sogenannte Notorietät)

- „Benutzungszwang“

- Marken als Gattungsbegriff

„Tesa“, „Fön“, „Tempo“ und „Walkman“

Löschung der Marke, weil sie als beschreibendes Synonym verwendet wird

Hinweis in Lexica o.ä.



Schutzrechtsarten - Marken

- Registrierhinweis ®
- Kollektivmarke
- Widerspruchsverfahren
- Löschungsverfahren
- Kosten
 - Anmeldung €300
 - Pro Klasse €100
 - Verlängerungsgebühren: 750 Euro für drei Klassen, 260 Euro für jede weitere Klasse
- Verwertungsmöglichkeiten



Schutzrechtsarten - Marken

- Territorialität
 - Nationale Marken
 - Unionsmarke (EUIPO)
 - IR-Marke (WIPO)
 - Prioritätsgrundsatz



Schutzrechtsarten - Geschmacksmuster

■ Schutzgegenstand

- Als eingetragenes Design kann die zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Teils oder eines ganzen Erzeugnisses geschützt werden.

■ Schutzvoraussetzungen

- Neuheit
- Eigenart (der beim „informierten Benutzer“ hervorgerufene Gesamteindruck muss sich von bereits bestehenden Designs unterscheiden)
- Ungeprüftes Schutzrecht
- Schutz ab Tag der Eintragung



Schutzrechtsarten - Geschmacksmuster

■ Schutzzumfang

- Recht mit absoluter Sperrwirkung
- gegen jedes Design, das beim informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck wie das eingetragene Design erweckt. Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Gestalters bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.
- Anderen ist es verboten, das eingetragene Design ohne Genehmigung zu benutzen, insbesondere herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, einzuführen, auszuführen, zu gebrauchen oder zu besitzen. Auf die Kenntnis des geschützten Designs kommt es nicht an. Somit ist nicht nur die Nachahmung verboten, sondern auch die Herstellung und Verbreitung unabhängig entwickelter Produkte unzulässig.



Schutzrechtsarten - Geschmacksmuster

■ Schutzdauer

- Ab Anmeldetag bis maximal 25 Jahre
- Aufrechterhaltungsgebühr nach jeweils 5 Jahren fällig

■ Besonderheiten

- Aufschiebung der Bekanntmachung bis zu 30 Monate ab Anmeldetag
- Neuheitsschonfrist 6 Monate
- Schutzvoraussetzungen werden erst im Nichtigkeitsverfahren oder in einem Verletzungsverfahren vor Gericht geprüft



Schutzrechtsarten - Geschmacksmuster

- Nichtigkeitsverfahren
- Kosten
 - Einzelanmeldung €70
 - Sammelanmeldung € 7 pro Design, mindestens € 70
 - Aufrechterhaltungsgebühren ca. €90, ansteigend
- Verwertungsmöglichkeiten
- Territorialität
 - Nationale Geschmacksmuster und Designs
 - Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EUIPO)
 - International registriertes Design (WIPO)
 - Prioritätsgrundsatz



Schutzrechtsarten – Patente und Gebrauchsmuster

- Schutzgegenstand
 - Patentschutz wird für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik vergeben. Bei Erfindungen wird zwischen Erzeugnissen und Verfahren unterschieden.
- Schutzvoraussetzungen
 - Neuheit
 - Erfinderische Tätigkeit
 - Gewerbliche Anwendbarkeit
- Ein Patent gewährt nicht das Recht eine Erfindung zu benutzen



Schutzrechtsarten –

Patente und Gebrauchsmuster

■ Schutzzumfang

- Ohne die Zustimmung des Patentinhabers oder der Patentinhaberin ist es Dritten verboten, das patentierte Erzeugnis in Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.
- Mit einem Erzeugnispatent ist der Schutz für alle Gegenstände möglich, wie beispielsweise Maschinen und deren Teile, Anordnungen von Einzelteilen, elektronische Schaltungen, chemische Stoffe oder Arzneimittel
- Verfahrenspatente schützen beispielsweise Verfahren zur Herstellung eines Produkts, Arbeitsverfahren, oder auch die Verwendung eines Produkts für einen bestimmten Zweck
- Ausschlüsse von der Patentierbarkeit
- Schutzzumfang wird durch Patentansprüche definiert



Schutzrechtsarten – Patente und Gebrauchsmuster

- Schutzdauer
 - Maximal 20 Jahre ab Anmeldetag
 - Jahresgebühren
- Einspruchsverfahren
- Nichtigkeitsverfahren



Schutzrechtsarten – Patente und Gebrauchsmuster

■ Kosten

- Erstanmeldung ca. € 400
- Jahresgebühren ab dem 3. Jahr
- Amtliche Kosten für die Anmeldung, Prüfung und Aufrechterhaltung des Patents
- Kosten, welche im Rahmen der Patentanmeldung für Recherche außerhalb des Amtes, eventuelle Beratung durch einen Anwalt und Übersetzung entstehen



Schutzrechtsarten –

Patente und Gebrauchsmuster

- Verwertungsmöglichkeiten
- Besonderheiten
 - Erfindung und Entdeckung
 - Computerimplementierte Erfindungen können patentiert werden, wenn sie einen technischen Charakter haben
 - Eventuell Vertreterpflicht vor dem Anmeldeamt
- Territorialität
 - Nationales Patent oder Gebrauchsmuster
 - Europäisches Patent (EPA)
 - Internationale Patentanmeldung (WIPO)
 - Prioritätsgrundsatz



Schutzrechtsarten – Patente und Gebrauchsmuster

Unterschiede

	Patent	Gebrauchsmuster
Laufzeit	20 Jahre	10 Jahre
Prüfung	Inhaltliche und formale Prüfung	Nur formale, keine inhaltliche Prüfung, geringere Rechtssicherheit
Schutzgegenstände	Technische Gegenstände, chemische Erzeugnisse und Verfahren (u. a. Produktionsverfahren)	Technische Gegenstände und chemische Erzeugnisse (KEINE Verfahren – nur in DE)
Schutzvoraussetzungen	Neuheit Erfinderische <i>Tätigkeit</i> Gewerbliche Anwendbarkeit	Neuheit Erfinderischer <i>Schritt</i> Gewerbliche Anwendbarkeit
Schonfrist	Keine Schonfrist	Neuheitsschonfrist: 6 Monate
Dauer bis zur Erteilung bzw. Eintragung	Ca. 3 Jahre oder mehr bis zur Erteilung	Ca. 2-5 Monate bis zur Eintragung



Schutzrechtsarten – Patente und Gebrauchsmuster

Sozialvertrag

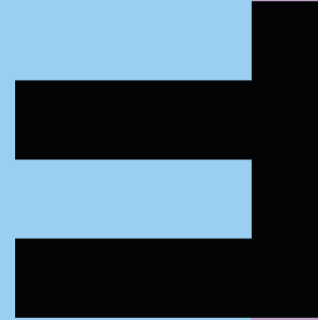
Offenbarung
einer
Erfindung



Erhalt eines
Ausschluß-
rechts

- Aufteilung der Patentschrift in zwei Teile:
 - Beschreibung der Erfindung: Technische Information
 - Patentansprüche: Bestimmung des Schutzzumfangs





Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen – National, Regional, International

- Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ) vom 20.03.1883
- Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag – Patent Cooperation Treaty - PCT) vom 19.06.1970, geändert am 02.10.1979 und 03.02.1984
- Straßburger Übereinkommen über internationale Patentklassifikation (IPC) vom 24.03.1971, geändert am 28.09.1979
- Vertrag über den Schutz geistigen Eigentums an integrierten Schaltungen vom 26.05.1989



Rechtliche Grundlagen – National, Regional, International

- Übereinkommen über die Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), das das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen) enthält, vom 15.04.1994
- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) vom 05.10.1973
- Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union
- Unionspatent (UPC)
- Nationale Patentgesetze
- Grundsatz der Territorialität im Patentrecht
- Beispielhaft am Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ)



Rechtliche Grundlagen – Erfindungen

Artikel 52 EPÜ - Patentierbare Erfindungen

*(1) Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie **neu** sind, auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und **gewerblich anwendbar** sind.*

*(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere **nicht** angesehen:*

- a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;*
- b) ästhetische Formschöpfungen;*
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;*
- d) die Wiedergabe von Informationen.*



Rechtliche Grundlagen – Erfindungen

(3) Absatz 2 steht der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht



Rechtliche Grundlagen – Neuheit

Artikel 54 EPÜ - Neuheit

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

(3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind.



Rechtliche Grundlagen – Neuheit

(4) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentierbarkeit durch die Absätze 2 und Absätze 3 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) Ebenso wenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und Absätze 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

Art. 54(3) EPÜ nur für Neuheit relevant, nicht für die Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit



Rechtliche Grundlagen – Neuheit

- Neuheitsprüfung: es gilt festzustellen, ob sich der Gegenstand der Erfindung von jeder **einzelnen** Vorveröffentlichung und offenkundigen Vorbenutzung hinsichtlich der beanspruchten Merkmale unterscheidet
- Gegenüber einer vorbekannten Gestaltung ist der Anmeldungsgegenstand neu, sofern er nur in **einem** dieser Merkmale davon abweicht
- Die Vergleiche sind für die Neuheitsprüfung für jede Vorveröffentlichung gesondert durchzuführen (kein Mosaik)



Rechtliche Grundlagen – Erfinderische Tätigkeit

■ Artikel 56 EPÜ - Erfinderische Tätigkeit

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinn des Artikels 54 Absatz 3, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.



Rechtliche Grundlagen – Erfinderische Tätigkeit

- Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wird der vorveröffentlichte Stand der Technik in seiner Gesamtheit betrachtet
- In der Regel ist eine technische Lehre, die sich ohne weiteres aus zwei Vorveröffentlichungen kombinieren lässt, als nicht erfinderisch anzusehen
- Eine angemeldete Erfindung, die man erst aus einer Mehrzahl von Vorveröffentlichungen kombinieren muss, ist im Zweifel als erfinderisch anzusehen.
- Aufgabe-Lösungs-Ansatz



Rechtliche Grundlagen – Erfinderische Tätigkeit

■ Aufgabe-Lösungs-Ansatz

- Feststellung des technischen Ergebnisses der Erfindung
- Feststellung der Aufgabe, die sich der Erfinder zur Erzielung des technischen Ergebnisses gestellt hat. Dabei ist grundsätzlich von der in der Anmeldung oder Patent genannten Aufgabe auszugehen
- Ermittlung des Standes der Technik, der für die Erfindung nach Aufgabe und Lösung einschlägig ist
- Feststellung des nächstliegenden Dokuments des Standes der Technik
- Präzisierung der Aufgabe gegenüber dem nächstliegenden Dokument



Rechtliche Grundlagen – Erfinderische Tätigkeit

- Prüfung, ob die Erfindung (**Lösung**) für einen **Fachmann** ausgehend vom nächstliegenden Dokument nahe gelegen hat
 - Prüfung der weiteren Entgegenhaltungen, ob sie allein oder gemeinsam mit dem nächstliegenden Dokument dem Fachmann eine **Anregung** gegeben hätten, das technische Ergebnis der Erfindung ohne erfinderisches Zutun zu erreichen
-
- Could-Would-Test



Rechtliche Grundlagen – Erfinderische Tätigkeit

■ Beweisanzeichen

- Erzielung einer überraschenden Wirkung
- Überwindung lange bekannter technischer Schwierigkeiten
- Übertragung nicht allgemein bekannter technischer Entwicklungen aus einem fernliegenden Fachgebiet



Rechtliche Grundlagen – Gewerbliche Anwendbarkeit

Artikel 57 EPÜ - Gewerbliche Anwendbarkeit

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

- Ideen, die nicht realisierbar sind, können auch nicht patentiert werden (Perpetuum mobile)
- sozial-ethischen Gründe (medizinische Verfahren nicht gewerblich anwendbar)



Rechtliche Grundlagen – Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Artikel 53 EPÜ - Ausnahmen von der Patentierbarkeit

a) *Europäische Patente werden nicht erteilt für:*

Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung in allen oder einigen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

b) *Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;*



Rechtliche Grundlagen – Ausnahmen von der Patentierbarkeit

c) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

■ Art 52 (2) EPÜ



Rechtliche Grundlagen – Anmelder

- Artikel 58 EPÜ - Recht zur Anmeldung europäischer Patente

Jede natürliche oder juristische Person und jede Gesellschaft, die nach dem für sie maßgebenden Recht einer juristischen Person gleichgestellt ist, kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen.



Rechtliche Grundlagen – Erfinder

- Artikel 60 EPÜ - Recht auf das europäische Patent

*(1) Das Recht auf das europäische Patent steht dem **Erfinder** oder seinem **Rechtsnachfolger** zu. Ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, so bestimmt sich das Recht auf das europäische Patent nach dem Recht des Staats, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist; ist nicht festzustellen, in welchem Staat der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist, so ist das Recht des Staats anzuwenden, in dem der Arbeitgeber den Betrieb unterhält, dem der Arbeitnehmer angehört.*



Rechtliche Grundlagen – Erfinder

*(2) Haben **mehrere** eine Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht auf das europäische Patent demjenigen zu, dessen europäische Patentanmeldung den früheren Anmeldetag hat, sofern diese frühere Anmeldung veröffentlicht worden ist.*

(3) Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen.



Rechtliche Grundlagen – Erfinder

- Artikel 62 EPÜ - Recht auf Erfindernennung

Der Erfinder hat gegenüber dem Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents das Recht, vor dem Europäischen Patentamt als Erfinder genannt zu werden.

- Nationale Arbeitnehmererfindergesetze



Rechtliche Grundlagen – Rechte aus dem Patent

■ Artikel 64 - Rechte aus dem europäischen Patent

*(1) Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 dieselben Rechte, die ihm ein **in diesem Staat** erteiltes nationales Patent gewähren würde.*

(2) Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.

(3) Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.



Rechtliche Grundlagen – Rechte aus dem Patent

- Angriffsrechte anhand ÖPatG
 - Unterlassungsanspruch §147 ÖPatG
 - Beseitigungsanspruch §148 ÖPatG
 - Anspruch auf Urteilsveröffentlichung § 149 ÖPatG
 - Schadensersatzanspruch, Herausgabe des Gewinns, Anspruch auf angemessene Entschädigung §150 ÖPatG
 - Rechnungslegungsanspruch §151 ÖPatG
 - Auskunftsanspruch bzgl. Herkunft und Vertriebsweg §151a ÖPatG
 - Unternehmerhaftung §152 ÖPatG
 - Strafrechtliche Konsequenzen einer Patentverletzung §159 ÖPatG



Der Weg zum Patent

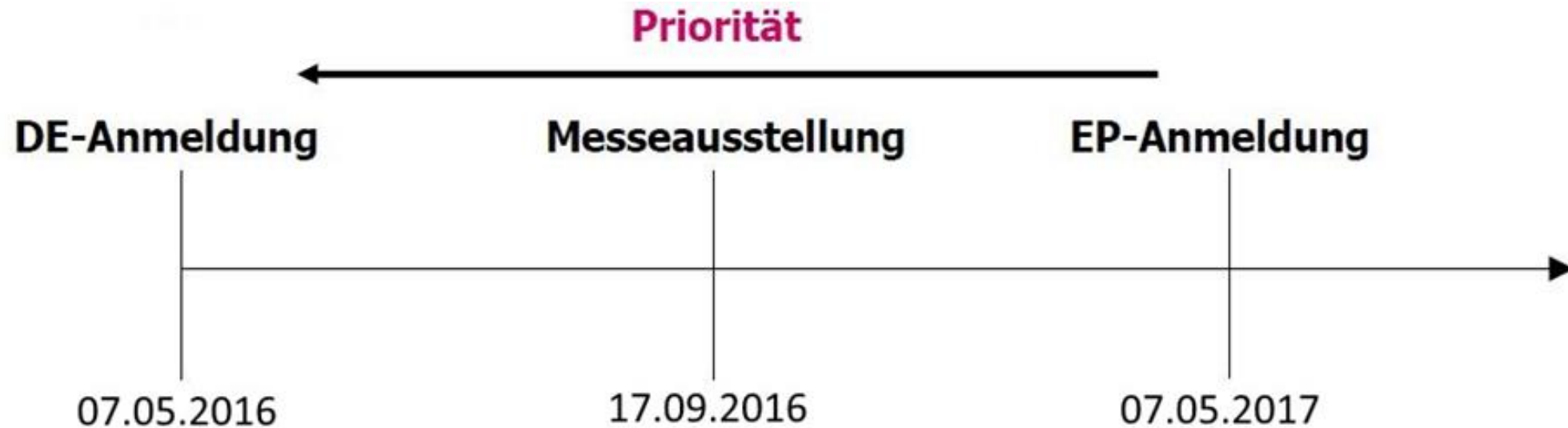


Der Weg zum Patent – Prioritätsrecht

- Art. 4 PVÜ
- Die Prioritätsregelung bestimmt, dass derjenige, der „in einem Verbandsland ein Gesuch um ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsgemäß hinterlegt“, während bestimmter Frist ein Prioritätsrecht genießt.
- Prioritätsfristen für Patente und Gebrauchsmuster: 12 Monate (Art. 4 C Abs. 1 PVÜ)
- Wirkung der Inanspruchnahme der Priorität: Die Anmeldung wird so behandelt, als wäre sie bereits am Tag der ersten Auslandsanmeldung im Inland eingereicht worden. Zeitrang für den Stand der Technik ist der Anmeldetag der Erstanmeldung (Prioritätstag)



Der Weg zum Patent – Prioritätsrecht

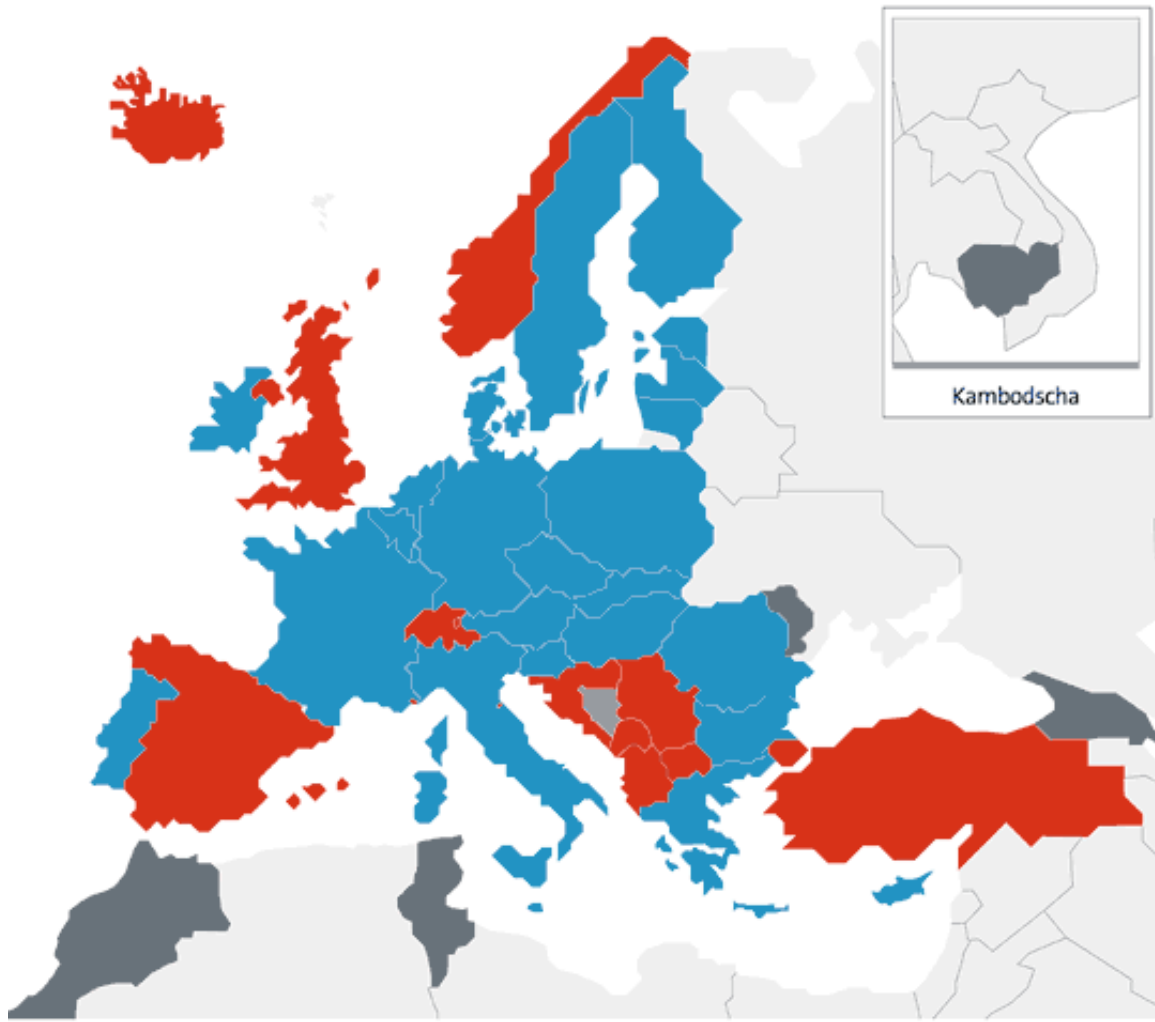


Der Weg zum Patent - Patentsysteme

	Anmeldeformalitäten	Prüfung + Erteilung	Verwaltung (insb. Jahresgebühren)
Nationale Patentanmeldung	Nationales Patentamt		
EP-Anmeldung	EPA		Nationales Patentamt <u>oder</u> UPC
PCT- Anmeldung	WIPO o. nationales Patentamt o. EPA	Nationales Patentamt o. EPA	



Der Weg zum Patent – EPC / UPC



- EPC
- UPC
- Erstreckungsstaaten



Der Weg zum Patent – Strategische Überlegungen

- Welche Schutzrechtsart?
- Welche Länder?
- Blockade oder Verwertung?
- Prüfungsverfahren? Wenn ja, wann?
- Recherche nach Stand der Technik?
- Anmeldezeitpunkt?
- Anspruchsformulierung?
- Offenbarungstiefe?



Der Weg zum Patent – Strategische Überlegungen

Klassische Anmeldestrategie

- Nationale Erstanmeldung
- Rechercheergebnis und Prüfungsbescheid
- Evtl. Überarbeitung der Anmeldungsunterlagen
- Nachanmeldung in Prioritätsfrist: EP/PCT/national (US, JP, ...)
- Vorteile:
 - 12-monatiger Zeitgewinn
 - zusätzliche Informationen (Rechercheergebnis, Prüfungskommentar)
 - Fortbildung der Erfindung, konkrete Ausführungsbeispiele, fertige Ausführungsform
 - Betriebswirtschaftliche Erkenntnisse



Der Weg zum Patent – Nationales Verfahren

- Schriftliche Anmeldung beim zuständigen Patentamt
- Formelle Prüfung
- Einordnung nach fachlichem Inhalt nach der internationalen Patentklassifikation (IPC)
- Recherche zum Stand der Technik
- Materielles Prüfungsverfahren (Erfüllt die Erfindung die vom Patentgesetz vorgegebenen Kriterien)
- Mängelbeanstandung per Bescheid
- Änderungen möglich, nur im Rahmen dessen was ursprünglich offenbart wurde
- Erteilung oder Zurückweisung



Der Weg zum Patent – Europäisches Verfahren

- Europäische Patente werden zentral beim Europäischen Patentamt (EPA) angemeldet und geprüft.
- Sie können für die Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation (EPO) erteilt werden.
- Das Verfahren ist im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) geregelt.
- Die Entscheidung über die Patenterteilung wird vom Europäischen Patentamt getroffen.
- Bei Patenterteilung entsteht ein „Bündelpatent“, das anschließend in einzelne nationale Patente zerfällt.



Der Weg zum Patent – Europäisches Verfahren

- Ein europäisches Patent hat in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent.
- Die Verwaltung der nationalen Einzelrechte obliegt bis zum Ablauf der Schutzdauer den nationalen Patentämtern



Der Weg zum Patent – Internationales Verfahren

- Eine einzige internationale Anmeldung erzielt die Wirkung einer nationalen Anmeldung in allen PCT-Vertragsstaaten.
- Das PCT-Verfahren erleichtert die Anmeldung erheblich, da mit einer einzigen Anmeldung eine Vielzahl nationaler Patente erlangt werden können.
- Einreichungsämter
- Formelle Prüfung und Weiterleitung an die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf
- Zentrale Weiterbehandlung
- Formalprüfung



Der Weg zum Patent – Internationales Verfahren

- Erstellung des internationalen Recherchenberichts durch die zuständige internationale Behörde
- Veröffentlichung der Anmeldung.
- Innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum ist dann bei allen Bestimmungssämtern der Länder, in denen Patentschutz begehrt wird, gesondert die nationale Phase einzuleiten.
- Für die Patenterteilung sind die nationalen Patentämter zuständig.
- Die Anmeldung muss deshalb den geltenden Bestimmungen des jeweiligen Landes entsprechen, um dort Patentschutz zu erhalten.



Der Weg zum Patent - Anmeldetag

- Artikel 80 EPÜ – Anmeldetag

Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind.

- Erfordernisse (Art. 78, R.40 EPÜ)

- Antrag (Hinweis genügt)
- Angaben zum Anmelder
- Beschreibung (oder Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung)
- Einen oder mehrere Ansprüche
- Zusammenfassung

- Artikel 81 EPÜ – Erfindernennung



Der Weg zum Patent - Prüfungsverfahren

- Artikel 90 EPÜ – Eingangs- und Formalprüfung
 - Zuerkennung eines Anmeldetages (Art.80 EPÜ)
- Artikel 92 EPÜ – Erstellung des europäischen Recherchenberichts

*Das Europäische Patentamt **erstellt und veröffentlicht** nach Maßgabe der Ausführungsordnung einen **europäischen Recherchenbericht** zu der europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen.*



Der Weg zum Patent - Prüfungsverfahren

- Artikel 93 EPÜ – Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung
 - 18 Monate nach Anmeldetag
- Artikel 94 EPÜ – Prüfung der europäischen Patentanmeldung

(1) Das Europäische Patentamt prüft nach Maßgabe der Ausführungsordnung auf Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Wird ein Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.



Der Weg zum Patent - Prüfungsverfahren

(3) Ergibt die Prüfung, dass die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich auf, eine Stellungnahme einzureichen und, vorbehaltlich des Artikels 123 Absatz 1, die Anmeldung zu ändern.

(4) Unterlässt es der Anmelder, auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.



Der Weg zum Patent – Prüfungsverfahren

- Artikel 81 EPÜ – Einheitlichkeit der Erfindung

*Die europäische Patentanmeldung darf **nur eine einzige Erfindung** enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen*

- Artikel 82 EPÜ – Offenbarung der Erfindung

*Die Erfindung ist in der europäischen Patentanmeldung so **deutlich und vollständig** zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.*



Der Weg zum Patent – Prüfungsverfahren

- Artikel 86 EPÜ – Jahresgebühren für die Europäische Patentanmeldung

*(1) Für die europäische Patentanmeldung sind nach Maßgabe der Ausführungsordnung **Jahresgebühren** an das Europäische Patentamt zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet. Wird eine Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.*

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird.



Der Weg zum Patent – Erteilung

Artikel 97 EPÜ – Erteilung oder Zurückweisung

*(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so **beschließt sie die Erteilung des europäischen Patents**, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind.*

*(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, **so weist sie die Anmeldung zurück**, sofern dieses Übereinkommen keine andere Rechtsfolge vorsieht.*

(3) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird an dem Tag wirksam, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird.



Der Weg zum Patent – Erteilung

- Artikel 98 EPÜ – Veröffentlichung der europäischen Patentschrift



Der Weg zum Patent - Einspruch

■ Artikel 99 EPÜ - Einspruch

*(1) Innerhalb von **neun Monaten** nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann **jedermann** nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.*

(2) Der Einspruch erfasst das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat.

(3) Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt.



Der Weg zum Patent - Einspruch

(4) Weist jemand nach, dass er in einem Vertragsstaat aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in Bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Abweichend von [Artikel 118](#) gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, dass beide dies verlangen.



Der Weg zum Patent - Einspruch

Artikel 100 EPÜ - Einspruchsgründe

Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass

a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den [Artikeln 52](#) bis [Artikel 57](#) nicht patentierbar ist;

b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann;

c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach [Artikel 61](#) eingereichten neuen Anmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.



Der Weg zum Patent - Beschwerde

Artikel 106 EPÜ - Beschwerdefähige Entscheidungen

*(1) Die **Entscheidungen** der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.*

(2) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

(3) Das Recht, Beschwerde gegen Entscheidungen über die Kostenverteilung oder Kostenfestsetzung im Einspruchsverfahren einzulegen, kann in der Ausführungsordnung eingeschränkt werden.



Der Weg zum Patent - Beschwerde

Artikel 112 EPÜ - Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer

(1) Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt,

a) befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält. Weist die Beschwerdekammer den Antrag zurück, so hat sie die Zurückweisung in der Endentscheidung zu begründen;

b) kann der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.



Der Weg zum Patent - Beschwerde

(2) In den Fällen des Absatzes 1 a) sind die am Beschwerdeverfahren Beteiligten am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt.

(3) Die in Absatz 1 a) vorgesehene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist für die Entscheidung der Beschwerdekammer über die anhängige Beschwerde bindend.



Der Weg zum Patent - Nichtigkeitsverfahren

- Nationale Nichtigkeitsverfahren
 - Nichtigkeitsgründe
 - Langwierig
 - Kostenintensiv
 - Einzelverfahren
- Bevorstehende Vereinheitlichung durch UPC



FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences



Arbeitnehmererfindungen

Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

- Deutsches Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG)
- §§ 6 – 20 des österreichischen Patentgesetzes (PatG)



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

§ 4 PatG

*(1) Auf die Erteilung des Patentes hat nur der Erfinder oder sein **Rechtsnachfolger** Anspruch. Bis zum Beweis des Gegenteils wird als Erfinder der erste Anmelder angesehen.*

(2) Wird die Verbesserung oder sonstige weitere Ausbildung einer bereits durch Patent geschützten oder zur Patentierung angemeldeten und hierzu führenden Erfindung von dem Inhaber des Stammpatentes oder von dessen Rechtsnachfolger angemeldet, so steht es diesem frei, für die Verbesserung oder sonstige weitere Ausbildung entweder ein selbständiges Patent oder ein vom Stammpatent abhängiges Zusatzpatent zu erwirken.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 149/2004)



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

§ 6 PatG

(1) Dienstnehmer haben auch für die von ihnen während des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den Anspruch auf die Erteilung des Patentes (§ 4), wenn nicht durch Vertrag (§ 7 Abs. 1) oder auf Grund des § 7 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist.

(2) Als Dienstnehmer gelten Angestellte und Arbeiter jeder Art.



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

§ 7 PatG

(1) Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung (Abs. 3) ist. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, der auch Genüge geleistet ist, wenn darüber ein Kollektivvertrag (§ 2 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974) vorliegt.



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

(2) Ist das Dienstverhältnis ein öffentlich-rechtliches, so kann der Dienstgeber, ohne daß es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer bedarf, dessen Diensterfindungen zur Gänze oder ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen für sich in Anspruch nehmen; das Benützungsrecht ist auch gegen Dritte wirksam. In diesen Fällen finden die Bestimmungen des folgenden Absatzes und der §§ 8 bis 17 und des § 19 sinngemäß Anwendung.

(3) Eine Diensterfindung ist die Erfindung eines Dienstnehmers, wenn sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt und wenn



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

(3) Eine Dienstleistung ist die Erfindung eines Dienstnehmers, wenn sie ihrem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt und wenn

a) entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehört oder

b) wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat oder

c) das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmers wesentlich erleichtert worden ist.



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

§ 8 PatG

(1) Dem Dienstnehmer gebührt in jedem Falle für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung an den Dienstgeber sowie für die Einräumung eines Benützungsrechtes hinsichtlich einer solchen Erfindung eine angemessene besondere Vergütung.

(2) Wenn der Dienstnehmer jedoch ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im Unternehmen des Dienstgebers angestellt und auch tatsächlich damit vorwiegend beschäftigt ist und wenn die ihm obliegende Erfindertätigkeit zu der Erfindung geführt hat, so gebührt ihm eine besondere Vergütung nur insoweit, als nicht schon in dem ihm auf Grund des Dienstverhältnisses im Hinblick auf seine Erfindertätigkeit zukommenden höheren Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfindung gelegen ist.



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

§ 9 PatG

*Bei der **Bemessung der Vergütung** (§ 8) ist nach den Umständen des Falles insbesondere Bedacht zu nehmen*

a) auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen;

b) auf eine sonst etwa erfolgte Verwertung der Erfindung im Inland oder Ausland;

c) auf den Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens des Dienstgebers oder dienstliche Weisungen an dem Zustandekommen der Erfindung gehabt haben



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

§ 20 PatG - Anspruch auf Erfindernennung

- (1) Der Erfinder hat Anspruch auf **Nennung** als Erfinder.*
- (2) Der Anspruch kann nicht übertragen werden und geht nicht auf die Erben über. Ein Verzicht auf den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.*
- (3) Die Nennung als Erfinder geschieht auf Antrag durch Anführung in der Veröffentlichung der Anmeldung, in der Bekanntmachung der Veröffentlichung, in der Bekanntmachung der Patenterteilung, in der Patentschrift, in der Patenturkunde und durch Eintragung in das Patentregister. Ist die Bekanntmachung der Patenterteilung schon erfolgt und ist die Patenturkunde bereits ausgefertigt, so ist auf Antrag eine besondere Bescheinigung über die Nennung als Erfinder auszufertigen und eine besondere Bekanntmachung im Patentblatt zu veröffentlichen. Die Nennung als Erfinder ist auch in die vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelege aufzunehmen.*



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

(4) Der Antrag kann sowohl vom Erfinder als auch vom Anmelder oder vom Patentinhaber gestellt werden. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, der Antragsteller die Zustimmung der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein anderer als der bereits als Erfinder Genannte neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder genannt werden, so ist auch die Zustimmung des bisher als Erfinder Genannten nachzuweisen.

(5) Verweigert der Anmelder, der Patentinhaber oder der bereits als Erfinder Genannte die Zustimmung, so hat das Patentamt auf Antrag über den Anspruch auf Nennung als Erfinder zu entscheiden.



Arbeitnehmererfindungen – Rechtliche Grundlagen

(6) Über den Antrag (Abs. 5) wird nach den Verfahrensvorschriften für den Anfechtungsstreit verhandelt. Die Erteilung des Patentes wird durch die Anhängigkeit des Verfahrens über einen solchen Antrag nicht aufgeschoben. Auf Grund der dem Antrag stattgebenden rechtskräftigen Entscheidung ist auf Antrag des Berechtigten nach Abs. 3 vorzugehen.



Arbeitnehmererfindungen – Wichtige Punkte

- Gesetzliche Regelung
- Vertragliche Regelung
- Firmeninterne Policys
- Meldepflicht des Arbeitnehmers
- Vergütungsregelung
 - Einmalzahlung
 - Verkaufsabhängige Vergütung
- Anmeldeverpflichtung des Arbeitgebers
- Zeitliche Abläufe (Fristen)
- Inanspruchnahme
- Freigabe



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Punkte, die in einer Formblatt für Erfindungsmeldungen enthalten sein können / müssen:

- interne Nummer / Aktenzeichen
- Eingangsdatum (bei der zuständigen Abteilung)
- Erfinderbenennung:
 - Vor- / Zuname
 - akadem. Grad
 - Beruf
 - Nationalität
 - Anschrift
 - Unterschrift aller Erfinder



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

- Angaben zu bevorstehender Veröffentlichung
- Rechtliche Bindungen (Entwicklungs- und Lizenzverträge, Normen und Standards)
- Bezeichnung der Erfindung
- Angaben zum Stand der Technik, evtl. bekannten technischen Problemen, bzw. Nachteilen, die durch die Erfindung gelöst werden
- Angaben zur (daraus resultierenden) Aufgabe
- Angaben zur Lösung, Vorteilen der Erfindung gegenüber Stand der Technik
- Beschreibung der Erfindung (evtl. zusätzliche Unterlagen zur Erläuterung, wie z.B. Zeichnungen)



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

- bei mehreren Erfindern
 - prozentuale Anteile an der Erfindung
- Angaben über das Zustandekommen der Erfindung
- erlangte Kenntnisse



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

zumtobel group
Invention Reporting

IV-ReportsSettings

Create IV-ReportMy IV-ReportsMy PD-Team's IV-ReportsAll unsubs. IV-ReportsAll subm. IV-ReportsCancelled IV-ReportsStatisticsProtocolDepatisnet - Patent SearchEspacnet - Patent SearchGoogle Patent SearchGroup IP Management

?+ Create IV-Report

IV-No.

Report Status

-

Report Creator

-

Submitted on

1. Title of Invention

2. Inventors

Choose..

▼

Add

Share

Report signature

External Inventors, with company and private address and their share of Invention

* I / we declare, that all inventors being involved in creating this invention have been named under point 2.

3. Technical Field

(Which technical area does the invention relate to? Luminaires, ballasts, lighting management, LED, etc.)



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

Report

ts

IV-Reports

IV-Reports

Reports

-Reports

Patent Search

Patent Search

nt Search

agement

?

+

Create IV-Report

IV-No.

Report Status

-

Report Creator

-

Submitted on

1. Title of Invention

2. Inventors

Eckbauer Verena, ZLZAT

▼

Add

Share

Report signature

🗑

Eckbauer Verena, ZLZAT

50

% ☐ confirmed*

External Inventors, with company and private address and their share of Invention

3. Technical Field

(Which technical area does the invention relate to? Luminaires, ballasts, lighting management, LED



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

Infopatent	4. State of the art Solutions	(Brief description and/or information about similar products, technical literature, patent documents, etc.)
IP & Inventorship Policy		
USPTO Full Text		
WIPO - Patentscope		
	5. Limitations of state of the art	(Which deficits or limitations are found in known solutions?)
	6. Problem solved	(What is the underlying problem solved by the invention?)



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

7. Solution	(How is the problem solved by the invention? Description of the invention)
8. Novelty	(What is essentially new to this approach? Technical features)
9. Advantages	(Which advantages does the invention provide?)



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

10. Economical Advantages	(Which economical advantages does the invention provide?)
11. Implementations	(Provide further variation examples)
12. Application	(In which products could this invention be used?) Project-No



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

13. Drawings / Documents	(Sketches, drafts or drawings depicting the features of the invention) + add more files
14. Proposed Claims	(main focus/features of the invention)
15. Legal Aspect	(Was the invention generated as a part of a (government) funded research or development project?) - ▼ (If yes, please specify agreement, contracting parties, date of signature.)



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

(Is the invention relevant to a technical standard or quasi-standard?)
-
(If yes, please specify the standard.)

(Are we contractually bound to this standard or contractually obligated to make contributions to the standard?)
-
(If yes, please specify agreement, contracting parties, date of signature.)

(Was the invention created under a cooperation with an external partner?)
-
(If yes, please specify agreement, contracting parties, date of signature.)



Arbeitnehmererfindungen – Erfindungsmeldung

Beispiel

(The reported invention is also filed in LIDEA?)	-	▼
(The reported invention is also filed in TRIDEA?)	-	▼
(The reported invention was also submitted for the DWZA?)	-	▼

16. First publication

 (if intended)

Important: No information may be disclosed to the public prior to a patent application
(Market introduction, Presentation of the invention, Datasheet or Internet publishing,
a.s.o. - information about date and kind of publication)

^

v

Save



Arbeitnehmererfindungen – Weiterer Verlauf – Beispielhaft

- Begutachtung der eingereichten Erfindungsmeldung seitens der Patentabteilung
- Vorrecherche und Beurteilung der Patenfähigkeit
- Evtl. Ergänzungen seitens Erfinder
- Bewertung durch Patentabteilung
- Freigabe oder Inanspruchnahme
- Einladung zum Gespräch mit Patentanwalt
- Überprüfen des Anmeldetextes
- Einreichen der Anmeldung



Arbeitnehmererfindungen – Weiterer Verlauf – Beispielhaft

- Übermittlung des Recherchenberichts
- Evtl. Ergänzungen für Nachfolgeanmeldungen
- Veröffentlichung der Anmeldung
- Evtl. Rückfragen während des Prüfungsverfahrens
- Erteilung des Patents



Arbeitnehmererfindungen – Erfindung? Praktische Überlegungen

- Charakteristische technische Merkmale
- Woran kommt man nicht vorbei
- Neuartige technische Lösung
- Keine bloße Abwandlung
- Kostengünstige oder einfache Lösung
- Alternative Lösung zu bereits Patentiertem
- Vorurteil in der Fachwelt
- Alter der Entgegenhaltung / Zeitfaktor
- Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses
- Unerwartete Wirkung



Arbeitnehmererfindungen – Mögliche Bewertungskriterien

- Erfindung betrifft Normen oder sonstige Standards
- Erfindung betrifft Merkmale, die als Verkaufsargument dienen
- Erfindung beschränkt die technischen Freiräume des Mitbewerbs maßgeblich
- Erfindung wird vom Unternehmen voraussichtlich benutzt werden
- Erfindung stellt eine Umgehungslösung für ein Patent dar
- Erfindung hat hohes technisches oder technologisches Potential
- Erfindung sollte veröffentlicht werden, um eine Patentierung durch Mitbewerber zu verhindern



Arbeitnehmererfindungen – Mögliche Bewertungskriterien

- Erfindung schließt zumindest teilweise Lücken im Patentportfolio
- Erfindung ermöglicht Kosteneinsparungen
- Erfindung stellt eine Verbesserung bekannter Technik oder Technologien dar
- Erfindung erschließt neue Markt/Technologiesegmente
- Erfindung ist geeignet Image als Innovationsführer zu stärken
- Erfindung ist ausschließlich ein Herstellungsverfahren





Aufbau und Inhalt

Aufbau und Inhalt – Patentanmeldung / Patentschrift

(19)  (11)  EP 2 320 137 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
11.06.2011 Patentblatt 2011/19 (51) Int. Cl.:
F21V 29/00 (2006.01) F21K 99/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: 10189368.3

(22) Anmeldetag: 29.10.2010

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erfindungsstaaten:
BA ME

(72) Erfinder:
• Ladstätter, Gerlad
6833, Klaus (AT)
• Favaro, Angelo
88239, Wangen i. A. (DE)

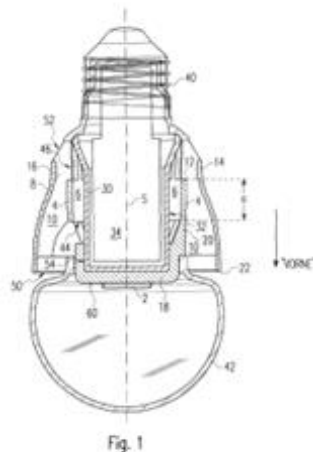
(74) Vertreter: Thum, Clemens
Mitscherlich & Partner
Sonnenstraße 33
80331 München (DE)

(30) Priorität: 30.10.2009 DE 102009051373

(71) Anmelder: Zumtobel Lighting GmbH
6850 Dornbirn (AT)

(54) Kühlkörper für LED-Leuchte

(57) Die Erfindung betrifft einen Kühlkörper für eine LED-Leuchte, die ein Leuchtmittel mit wenigstens einer LED (2) umfasst sowie eine entsprechende LED-Leuchte. Der Kühlkörper weist ein erstes Hülsenstück (4) zur Bildung eines innerhalb des ersten Hülsenstücks (4) verlaufenden ersten Kanals (6) zum Abtransport von Luft auf, die durch einen Betrieb der LED-Leuchte erwärmt ist. Weiterhin weist der Kühlkörper ein zweites Hülsenstück (8) auf, das das erste Hülsenstück (4) umgebend angeordnet ist, wobei das erste Hülsenstück (4) und das zweite Hülsenstück (8) derart angeordnet sind, dass zwischen dem ersten Hülsenstück (4) und dem zweiten Hülsenstück (8) ein zweiter Kanal (10) zum Abtransport der Luft gebildet ist. Durch die beiden Kanäle (6, 10) lässt sich ein besonders effektiver Wärmeabtransport erzielen.



EP 2 320 137 A1

Formed by Janssen, 10001 PARIS (FR)

– SS2024

(19)  (11)  EP 2 320 137 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung: (51) Int. Cl.:
20.06.2012 Patentblatt 2012/26 F21V 29/00 (2006.01) F21K 99/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: 10189368.3

(22) Anmeldetag: 29.10.2010

(54) Kühlkörper für LED-Leuchte
Cooling element for LED lights
Corps de refroidissement pour lampe à DEL

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(72) Erfinder:
• Ladstätter, Gerlad
6833, Klaus (AT)
• Favaro, Angelo
88239, Wangen i. A. (DE)

(74) Vertreter: Thum, Clemens
Mitscherlich & Partner
Sonnenstraße 33
80331 München (DE)

(30) Priorität: 30.10.2009 DE 102009051373

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.06.2011 Patentblatt 2011/19

(60) Teilanmeldung:
11184454.4 / 2 407 713
12167142.4

(56) Entgegenhaltungen:
WO-A1-2009/084372 US-A1- 2009 185 380

(73) Patentinhaber: Zumtobel Lighting GmbH
6850 Dornbirn (AT)

EP 2 320 137 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Formed by Janssen, 10001 PARIS (FR)

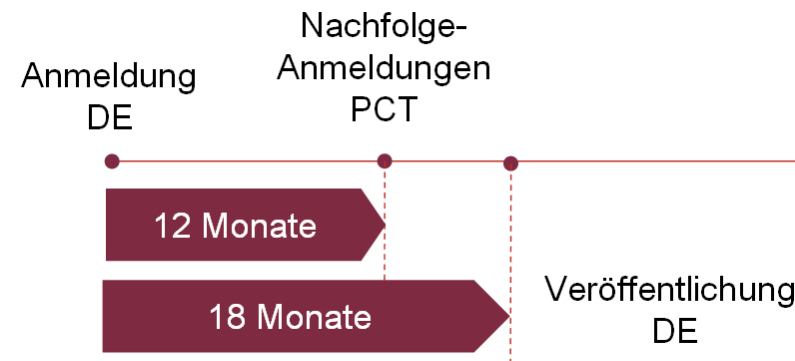
Aufbau und Inhalt - Inhalt einer Patentschrift

- Bibliographische Informationen
 - Erfinder, Anmelder, Anmeldedatum, Technologiekategorie, usw.
- Zusammenfassung
 - Etwa 150 Wörter als Inhaltsangabe
- Beschreibung
 - Überblick über den Stand der Technik (die Technologie die schon bekannt ist)
 - Das Problem, welches die Erfindung lösen soll
 - Eine Erläuterung der Erfindung und mindestens ein konkretes Ausführungsbeispiel der Erfindung
- Ansprüche
 - Definieren den Schutzzumfang des Patents
- Zeichnungen
 - Zur Veranschaulichung der Ansprüche und der Beschreibung



Aufbau und Inhalt - Die erste Seite

- Ländercode, Aktenzeichen
- Schutzrechtsart
- Klassifikation
- Anmeldetag, Tag der Veröffentlichung
- Anmelder, Erfinder, Vertreter
- Titel
- Zusammenfassung
- Zeichnung





① BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

② **Offenlegungsschrift**
DE 100 25 647 A 1

③ Aktenzeichen: 100 25 647.3
④ Anmeldetag: 24. 5. 2000
⑤ Offenlegungstag: 29. 11. 2001

⑥ Int. Cl.⁷:
F 21 V 27/00
F 21 S 4/00
F 21 V 23/04
F 21 V 21/34
H 01 R 25/16

DE 100 25 647 A 1

⑦ Anmelder:
Zumtobel Staff GmbH, Dornbirn, AT

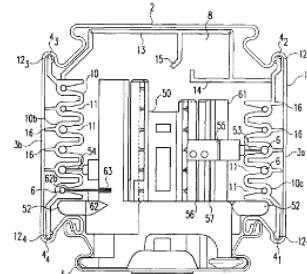
⑧ Vertreter:
Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte,
80331 München

⑨ Erfinder:
Vamberszky, Klaus, Bregenz, AT; Ladstätter, Gerald,
Klaus, AT; Spiegel, Michael, Dornbirn, AT

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑩ Stromschienensystem

⑪ Bei einem Stromschienensystem für Leuchten mit mehreren modular miteinander verbindbaren Tragschienen (1) sowie einem von den Tragschienen (1) gehaltenen Stromleitprofil, welches in Längsrichtung der Tragschienen (1) verlaufend und von einer Kontaktierungsseite her zugängliche Nuten (11) zur Aufnahme von Drähten (6) für die Stromversorgung und/oder Übertragung von Steuersignalen aufweist, besteht das von einer Tragschiene (1) gehaltene Stromleitprofil aus mindestens zwei aneinandergefügte Drahthalterelementen (10, 10_a, 10_b), welche die Nuten (11) zur Aufnahme der Drähte (6) aufweisen. Erfindungsgemäß greifen die Drahthalterelemente (10, 10_a, 10_b) beim Aneinanderfügen mit an ihren Enden befindlichen Vorsprüngen (17) derart überlappend ineinander, daß sie in dem Verbindungsbereich den Nuten (11) entsprechende und zu der Kontaktierungsseite hin offene Kanäle (23) bilden.



DE 100 25 647 A 1

BUNDESDRUCKEREI 10.01 101 480/547/1 17

Aufbau und Inhalt - Die erste Seite

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. November 2001 (29.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/91248 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:
H01R 25/14

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): ZUMTOBEL STAFF GMBH [AT/AT]; Schweizer
Strasse 30, A-6859 Dornbirn (AT).

(21) Internationales Aktenzeichen:
PCT/EP01/02466

(72) Erfinder; und
(73) Erfinder/Anmelder (nur für US): VAMBERSZKY,
Klaus [AT/AT]; Riedergasse 19, A-6900 Bregenz (AT);
LADSTÄTTER, Gerald [AT/AT]; Dammweg 5a, A-6833
Klaus (AT); SPIEGEL, Michael [AT/AT]; Rauschen 6,
A-6850 Dornbirn (AT).

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. März 2001 (05.03.2001)

(74) Anwalt: SCHMIDT-EVERS, Jürgen; Mitscherlich &
Partner, Sonnenstrasse 33, 80331 München (DE).

(25) Einreichungssprache:
Deutsch

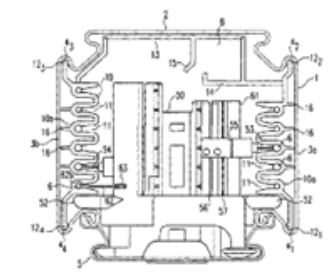
(26) Veröffentlichungssprache:
Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 25 647.3 24. Mai 2000 (24.05.2000) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SUPPLY TRACK SYSTEM

(54) Bezeichnung: STROMSCHLEISENSYSTEM



(57) Abstract: The invention relates to a supply track system for luminaires, comprising several supporting rails (1) which can be modularly interconnected, and a current conductor profile which is held in place by the supporting rails (1) and which has grooves (11) for receiving wires (6) for supplying power and/or transmitting control signals. Said grooves extend in the longitudinal direction of the supporting rails (1) and are accessible from a contacting side. According to the invention, the current conductor profile held in place by a supporting rail (1) consists of at least two wire-fixing elements (10, 10a, 10b) fitted together, with the grooves (11) for receiving the wires (6). According to the invention, the wire-fixing elements (10, 10a, 10b) engage with each other when fitted together, in such a way that they overlap with the projections (17) at their ends and form channels (23) in the connecting area which correspond to the grooves (11) and which are opened towards the contacting side.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Stromschleisensystem für Leuchten mit mehreren modular miteinander verbindbaren Tragschienen (1) sowie einem von den Tragschienen (1) gehaltenen Stromleitprofil, welches in Längsrichtung der Tragschienen (1) verlaufende und von einer Kontaktierungsseite her zugängliche Nuten (11) zur Aufnahme von Drähten (6) für die Stromversorgung und/oder Übertragung von Steuersignalen aufweist, wird das von einer Tragschiene (1) gehaltene Stromleitprofil aus mindestens zwei aneinandergefügten Drahthalterungselementen (10, 10a, 10b) besteht, welche die Nuten (11) zur Aufnahme der Drähte (6) aufweisen. Erfindungsgemäß greifen die Drahthalterungselemente (10, 10a, 10b) beim Aneinanderfügen mit an ihren Enden befindlichen Vorsprüngen (17) derart überlappend ineinander, daß sie in dem Verbindungsbereich den Nuten (11) entsprechende und zu der Kontaktierungsseite hin offene Kanäle (23) bilden.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Seite 108

© FHV – Verena Eckbauer – Patentwesen – SS2024

Aufbau und Inhalt - Struktur der Beschreibung

- Der **Titel** einer Patentschrift ist erfahrungsgemäß relativ allgemein gehalten, so dass der Informationsgehalt gering ist.
- Angabe des **technischen Gebietes**, dem die Erfindung zuzuordnen ist, und – falls erforderlich – ihre gewerbliche Anwendbarkeit.
- Darstellung des **Standes der Technik**, von dem die Erfindung ausgeht, nebst bibliographischer Angaben. Üblicherweise werden andere Patentschriften oder wissenschaftliche Veröffentlichungen als Stand der Technik zitiert, was nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß zu erfolgen hat.
- Angabe, welche **Nachteile** der Stand der Technik aufweist.
- Angabe der **Aufgabe**, die durch die Erfindung gelöst werden soll.



Aufbau und Inhalt - Struktur der Beschreibung

- **Darstellung der Erfindung**, also Beschreibung der Lösung der technischen Aufgabe, für die mit den Patentansprüchen Schutz begehrt wird.
- Darlegung **vorteilhafter Wirkungen der Erfindung** gegenüber dem bekannten Stand der Technik.
- Mindestens ein **Weg zur Ausführung** der beanspruchten Erfindung im Einzelnen, wenn möglich anhand von Ausführungsbeispielen und Zeichnungen. Diese Teile der Patentschrift, auch Figurenbeschreibung genannt, sind in der Regel die umfangreichsten und für das Verständnis einer Erfindung die interessantesten. Hier geht der Anmelder anhand von Beispielen ins Detail. Unabhängig von der Rechtsordnung ist es sinnvoll, die Beschreibung möglichst detailliert auszuarbeiten. Es sollten möglichst viele Varianten der patentieren Lösung dargestellt werden.



Aufbau und Inhalt - Struktur der Beschreibung

- **Stand der Technik**

Rettungszeichenleuchte mit Fluchtwegsausleuchtung

- **Nachteil im Stand der Technik**

Keine gezielte Ausleuchtung des Fluchtwegs möglich

- **Zu lösendes Problem**

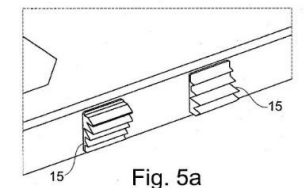
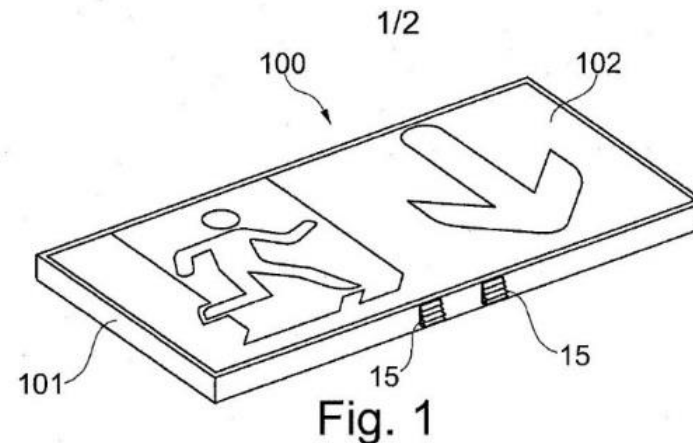
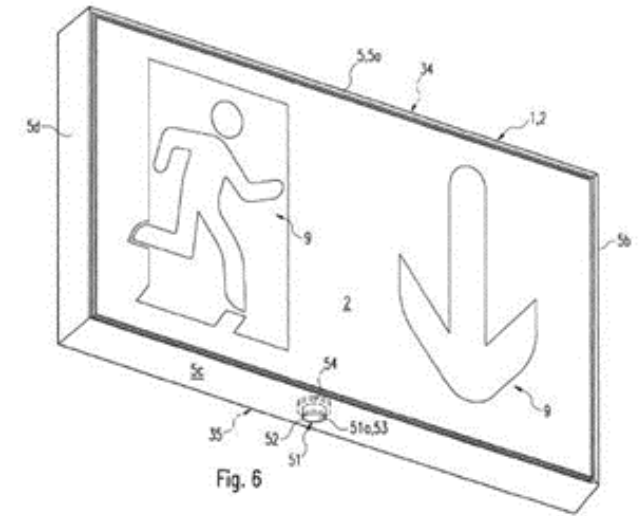
Ermöglichung der Lenkung des Lichts

- **Lösung**

Bereitstellen von Linsenelementen

- **Vorteile der Erfindung**

Ausleuchtung eines Fluchtwegs in gewünschter Richtung möglich



Aufbau und Inhalt - Patentschrift

- Schutzbereich wird durch die Ansprüche definiert
- Übersetzung der Ansprüche eines EP-Patents
In deutsch, englisch, französisch
- Benannte Vertragsstaaten

(19)  (11)  EP 1 284 035 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 03.01.2007 Patentblatt 2007/01 (51) Int. Cl.: H01R 25/14 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: 01923633.0 (86) Internationale Anmeldenummer: PCT/EP2001/002466

(22) Anmeldetag: 05.03.2001 (87) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 2001/091248 (29.11.2001 Gazette 2001/48)

(54) STROMSCHIENENSYSTEM
SUPPLY TRACK SYSTEM
SYSTEME DE RAILS CONDUCTEURS

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
SI

(30) Priorität: 24.05.2000 DE 10025647

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 19.02.2003 Patentblatt 2003/08

(73) Patentinhaber: Zumtobel Lighting GmbH
6850 Dornbirn (AT)

(72) Erfinder:
• VAMBERSZKY, Klaus
A-6900 Bregenz (AT)

• LADSTÄTTER, Gerald
A-6833 Klaus (AT)
• SPIEGEL, Michael
A-6850 Dornbirn (AT)

(74) Vertreter: Schmidt-Evers, Jürgen
Patentanwälte Mitscherlich & Partner,
Sonnenstrasse 33
80331 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 312 871 DE-A- 19 539 958
FR-E- 61 514 US-A- 3 501 748
US-A- 3 831 130 US-A- 3 832 673

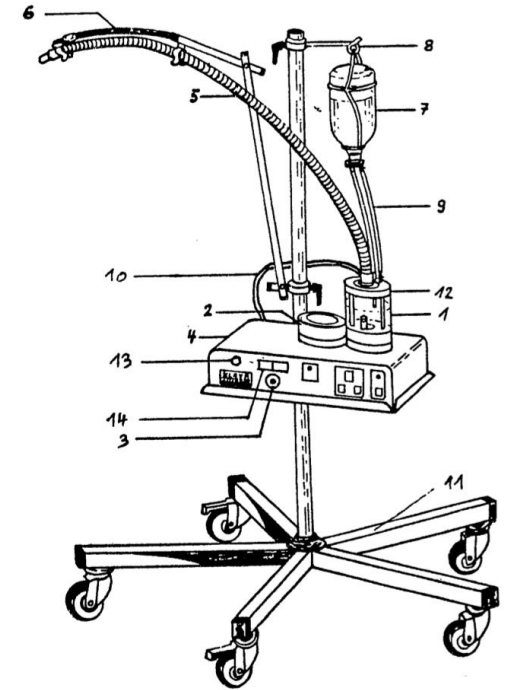
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

EP 1 284 035 B1

Aufbau und Inhalt - Ansprüche

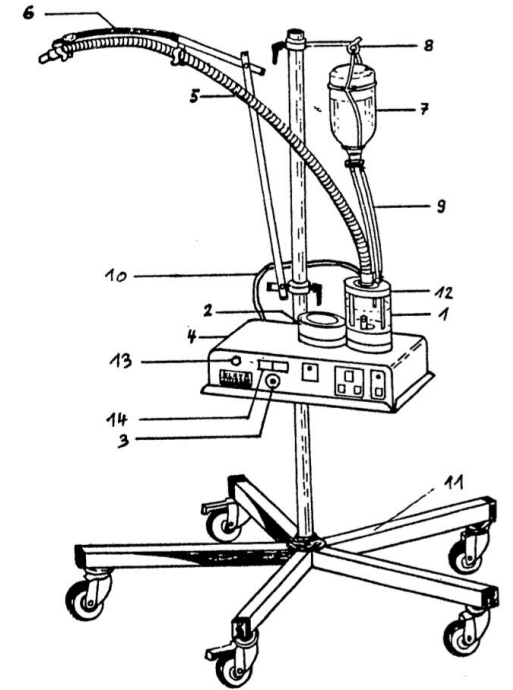
Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, die einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch (5) aufweist, über den das von einer Verneblerkammer (1) erzeugte Aerosol zum Patienten führbar ist, wobei zum Aufheizen des erzeugten Aerosols im Atemluftschlauch (5) mindestens ein Heizdraht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der oder die Heizdrähte in den Spiralen des Atemluftschlauches (5) angeordnet sind oder diese bilden und dass zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches (5) gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet ist.



Aufbau und Inhalt - Ansprüche

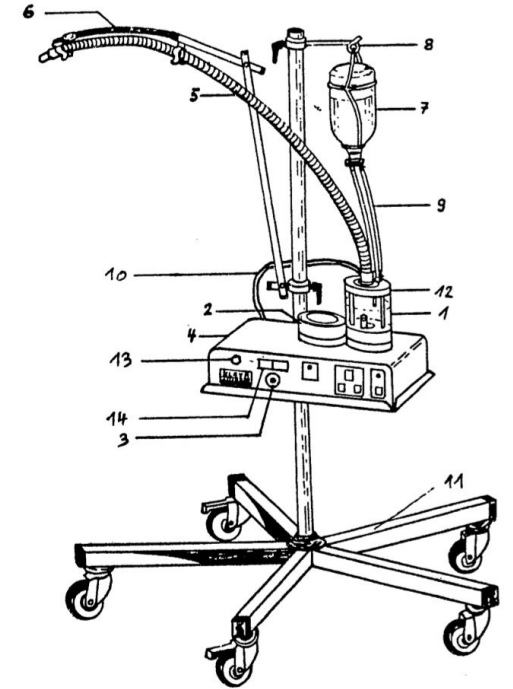
Für diesen Patentanspruch könnte man zu folgender Merkmalsanalyse gelangen.

1. Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, die einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch (5) aufweist, über den
 2. das von einer Verneblerkammer (1) erzeugte Aerosol zum Patienten führbar ist, wobei
 3. zum Aufheizen des erzeugten Aerosols im Atemluftschlauch (5) mindestens ein Heizdraht angeordnet ist, wobei
- Merkmale des Oberbegriffs –



Aufbau und Inhalt - Ansprüche

4. der oder die Heizdrähte in den Spiralen des Atemluftschlauches (5) angeordnet sind oder diese bilden und
5. dass zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches (5) gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet ist.
- Merkmale des kennzeichnenden Teils –



Recherchen



Recherche - Datenbanken

- Espacenet

<http://worldwide.espacenet.com>

- Depatisnet

<http://depatisnet.dpma.de>

- PatentSCOPE

<http://patentscope.wipo.int>

- Infopatent



Espacenet

■ Suchmöglichkeiten

Smart search

Kurzsuche

Erweiterte Suche

Nummernsuche

Klassifikationssuche

■ Register

<https://register.epo.org/>



Smart search

Smart search: [i](#)

Siemens EP 2007

[Löschen](#)

[SUCHEN](#)

[Smart search: Eingabe von Abfragen](#)

Kurzsuche

Wählen Sie die Sammlung aus, in der Sie recherchieren möchten [i](#)

Worldwide - Sammlung veröffentlichter Anmeldungen aus über 90 Ländern

Suchkriterien auswählen: [i](#)

☒ Wörter im Titel oder in der Zusammenfassung

☐ Personen oder Organisationen

2. Suchbegriffe eingeben

Suchbegriff(e): [i](#)

hair

[Löschen](#)

[SUCHEN](#)



Darstellung Suchergebnisse

TREFFERLISTE

☐ Alle auswählen  Komprimieren  Exportieren (CSV | XLS)  Herunterladen (0)  Drucken

ca. 3.908 Treffer wurden in der Worldwide Datenbank gefunden für:
led pcb im Titel oder Zusammenfassung
Nur die ersten 500 Treffer werden angezeigt.

1 ▶

Die Treffer sind nach dem Datum ihrer Aufnahme in die Datenbank geordnet.

☐ 1. WEATHER PROOF HIGH EFFICIENT **LED** LIGHT ENGINE

★	Erfinder: KOCHETKOV ALEX [US]	Anmelder: SCHNEIDER ELECTRIC USA INC [US]	ECLA:	IPC: F21V29/00 F21V5/04	Veröffentlichungsdaten: US2012287634 (A1) 2012-11-15	Prioritätsdatum: 2011-05-13
---	--	--	--------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------

☐ 2. METHOD FOR MANUFACTURING **LED** LAMP LIGHT SOURCE COMPONENT AND **LED** ROADWAY LIGHTING LAMP INVOLVING SAID METHOD

★	Erfinder: WEN XINGUO [CN] WEN XINGUO [CN]	Anmelder: SHAANXI SIDA SAFETY EQUIPMENT OF COAL MINE CO LTD [CN] WEN XINGUO [CN]	ECLA:	IPC: F21S8/00 F21V17/12 F21V19/00 (+3)	Veröffentlichungsdaten: WO2012152195 (A1) 2012-11-15	Prioritätsdatum: 2011-05-11
---	--	---	--------------	---	---	---------------------------------------

☐ 3. **LED** LIGHTING APPARATUS HAVING **PCB** AND HEATSINK WITH THE TIGHT STRUCTURE

★	Erfinder: YOON CHEOL GU [KR]	Anmelder: MIMI LIGHTING CO LTD [KR]	ECLA:	IPC: F21V17/10 F21V29/00 F21Y101/02	Veröffentlichungsdaten: KR20120099912 (A) 2012-09-12	Prioritätsdatum: 2011-03-02
---	---	---	--------------	---	---	---------------------------------------

☐ 4. LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND **LED** MODULE THEREOF

★	Erfinder: CHOI SUK JU [KR] CHO KUN HO [KR] (+4)	Anmelder: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]	ECLA: <u>G02F1/1333E</u>	IPC: G02F1/1335	Veröffentlichungsdaten: US2012281165 (A1) 2012-11-08	Prioritätsdatum: 2011-03-16
---	---	--	------------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------



Darstellung Suchergebnisse

Suche verfeinern → Treffer Seite 1 → US2012281165 (A1)

US2012281165 (A1)

Bibliografische Daten

Beschreibung

Patentansprüche

Mosaik

Originaldokument

Zitierte Dokumente

Anführungen

INPADOC Rechtsstand

INPADOC Patentfamilie

Kurzhilfe

→ Wofür steht A1, A2, A3 oder B nach einer europäischen Veröffentlichungsnummer?

→ Was geschieht, wenn ich auf "In Meine Patentliste" übernehmen" klicke?

→ Welche Informationen erhalte ich, wenn ich auf "EP Register" klicke?

→ Warum sind bei einigen Dokumenten bestimmte Optionen in der Seitenleiste deaktiviert?

→ Wie kann ich für eine Seite ein Bookmark anlegen?

→ Warum wird manchmal eine Dokumentenliste mit der Überschrift "Auch veröffentlicht als" angezeigt und worum handelt es sich dabei?

→ Warum wird manchmal die Zusammenfassung einer korrespondierenden Patentschrift angezeigt?

→ Was geschieht, wenn ich auf die rote Schaltfläche "patent translate" klicke?

Bibliografische Daten: US2012281165 (A1) — 2012-11-08

★ In meine Patentliste

Voriges ◀ 4/500 ▶ Nächstes

EP Register

→ Fehler melden

Drucken

LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND LED MODULE THEREOF

Bookmark zur Seite

US2012281165 (A1) - LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND LED MODULE THEREOF

Erfinder:

CHOI SUK JU [KR]; CHO KUN HO [KR]; KWON YONG HUN [KR]; LEE KYE HOON [KR]; HUR GIL TAE [KR]; LEE YOUNG MIN [KR] ±

Anmelder:

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR] ±

Klassifikation:

- Internationale: G02F1/1335

- Europäische: G02F1/1333E

Anmeldenummer:

US201213551840 20120718

Prioritätsnummer(n):

US201213551840 20120718; KR20110023402 20110316; US201213418925 20120313

Auch veröffentlicht als

EP2500765 (A1) US2012236231 (A1) KR20120105766 (A) CN102681234 (A)

Zusammenfassung von US2012281165 (A1)

Diesen Text übersetzen

Deutsch

patenttranslate powered by EPO and Google

A liquid crystal display (LCD) includes a cover assembly; a liquid crystal panel; a light guide plate configured to guide light to the liquid crystal panel; a printed circuit board (PCB) to which the light guide plate is mounted; and a light emitting diode (LED) package which is mounted on the PCB and emits light to a lateral side of the light guide plate. The PCB includes a base substrate; a connecting hole which is formed in the base substrate to couple the base substrate to the cover assembly with a connecting member; an insulating layer which is coated on the base substrate while avoiding a head part of the connecting member; and a spacer tape which is provided on an upper side of the insulating layer so that the light guide plate is evenly mounted on the PCB.

FIG. 4

Seite 121

© FHV – Verena Eckbauer – Patentwesen – SS2024

Depatisnet

- Verschieden Suchmöglichkeiten
 - Einsteiger
 - Experte
 - Ikofax
 - Familie
 - PIZ-Unterstützung
- Register



Einsteigerrecherche

Die folgenden Felder sind alle mit UND verknüpft. Sie müssen mindestens ein Feld ausfüllen.

Für weitere Informationen nutzen Sie die [Hilfe](#) zur Einsteigerrecherche.

Recherche formulieren

Veröffentlichungsnummer		DE4446098C2
Titel		Mikroprozessor
Anmelder/Inhaber/Erfinder		Heinrich Schmidt
Veröffentlichungsdatum		12.10.1999
Alle IPC-Felder		F17D5/00
Suche im Volltext		Fahrrad

Trefferliste konfigurieren

☒ Veröffentlichungsnummer	☒ Titel	☐ Erfinder
☒ Anmelder/Inhaber	☐ Veröffentlichungsdatum	☒ Anmeldedatum
☐ Prüfstoff-IPC	☒ IPC-Hauptklasse	

Trefferlistensortierung nach

Treffer/Seite

[Recherche starten](#)

[Zurücksetzen](#)

Simple Search

Using PATENTSCOPE you can search 14,104,590 patent documents including 2,144,758 published international patent applications (PCT). Detailed coverage information can be found here (->)

Front Page

Any Field

Full Text

ID/Number

Int. Classification(IPC)

Names

Dates

Front Page

Office

☐ PCT
 ☐ Argentina
 ☐ Brazil
 ☐ Chile
 ☐ Colombia
 ☐ Costa Rica
 ☐ Cuba
 ☐ Dominican Rep.
 ☐ Ecuador
 ☐ El Salvador
 ☐ Guatemala

☐ Honduras
 ☐ Israel
 ☐ Japan
 ☐ Jordan
 ☐ Kenya
 ☐ Mexico
 ☐ Morocco
 ☐ Nicaragua
 ☐ Panama
 ☐ Peru
 ☐ Republic of Korea

☐ Russian Federation
 ☐ Russian Federation (USSR data)
 ☐ Singapore
 ☐ South Africa
 ☐ Spain
 ☐ Uruguay
 ☐ Viet Nam
 ☐ ARIPO
 ☐ EPO
 ☐ LATIPAT
 ☒ All

Search

Reset

Examples:

The entered value is searched against the Title, Abstract, Numbers and Names.

 <"electric car"~50

 <Smith or Klein

 <WO2010000001

 <EP2012001709

 <"sol" panel"~5

 <elect?icit?

 <electric^10 and car^3



Infopatent: Datenbank zur IP Überwachung

- Neue Möglichkeit für Neuheitsrecherchen
- Konfigurierung und Einstellung personalisierter Alarme
- Überwachung relevanter Technologien und Konkurrenz
- Gruppenweite Nutzung

The screenshot displays the Infopatent software interface. On the left is a 'Tree folder' with a hierarchical list of categories such as 'AC-DC converter', 'DC bus technology', 'DC-DC converter', 'isolated (LLC)', 'not isolated (Buck)', 'Constant current sink', 'colour regulation', 'IC technology for LED', 'integrated LED with dri', 'low voltage supply', 'additional functions (fa', 'Interface for LED-Modu', 'conventional converters', 'emergency gear', 'SMPS (in general)', 'mechanic', 'lamp management (incl. Li', 'components (semiconduct', 'Lighting Mgmt.-Systems (Incl', 'Systems for outdoor lighti', 'Systems for indoor lighting', 'Emergency systems', 'Media systems', 'Operating of luminaires (a', 'Components', 'Data Transfer', 'wire connected (interfa', 'wireless', 'over light', 'over radio commun', 'over mains line (PLC, A', 'Telecommunication net', 'Configuration', 'Light Sources', and 'LED-Modules'. The main area shows search results for the query 'kleb'. It includes a search bar, a 'Simple search' section with a 'Search' button, and a table of results. The table has columns for 'Contents of the structure level', 'Application', 'Priority number', 'Inventors', and 'Valid or expired?'. Two results are visible: one for 'SYSTEM AND METHOD FOR SELECTING PARTICIPANTS OF A LIGHTING SYSTEM' (DE201210224147) and another for 'DECENTRALIZED INTELLIGENT NODAL LIGHTING SYSTEM' (US201213716773). The interface also features a 'Tree folder' on the left, a 'Simple search' bar, and a 'Contents of the structure level' section.

Contents of the structure level	Application	Priority number	Inventors	Valid or expired?
10	Application: „SYSTEM AND METHOD FOR SELECTING PARTICIPANTS OF A LIGHTING SYSTEM“ Priority number: DE201210224147 Details + comment Cover sheet view	DE201210224147	TRIDONIC GMBH & CO KG [AT]	Lighting Mgmt.-Systems > Data Transfer > wireless > over radio communication Lighting Mgmt.-Systems > Configuration > Addressing Working directory > Tridonic > automated > Competitors > Tridonic New per week > Tridonic > new_2014_W27
11	Application: „DECENTRALIZED INTELLIGENT NODAL LIGHTING SYSTEM“ Priority number: US201213716773 Details + comment Cover sheet view	US201213716773	ANTHONY MERVYN [US] HOLT JEFFREY [US] JESSEN KARLIN [US] OSRAM SYLVANIA INC [US] SPAULDING JEREMY [US]	Lighting Mgmt.-Systems > Data Transfer > wireless > over radio communication Working directory > Tridonic > automated > Competitors > Osram LED driver New per week > Tridonic > new_2014_W39

Infopatent: Datenbank zur IP Überwachung

Info patent Version 8.3.0.23

zumtobel group

Assessors: Archive: Tree: HEAT: Search: Patent: Folder: Profiles: Color: [Navigation icons]

Hit 10 of 73 Status: Application Details view of WO2014094011 A2

Title: SYSTEM AND METHOD FOR SELECTING PARTICIPANTS OF A LIGHTING SYSTEM
Original title: SYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUSWÄHLEN VON TEILNEHMERN EINES BELEUCHTUNGSSYSTEMS
Document number(s): DE102012224147 A1 WO2014094011 A2

Structure path:
 >>> > Lighting Maint.-Systems > Data Transfer > wireless > over radio communication
 >>> > Lighting Maint.-Systems > Configuration > Addressing
 >>> > Working directory > Indronic > automated > Computers > Indronic
 >>> > New per week > Indronic > new_2014_W27

Inventor: PRIOR, SIMON [CH]
Assignee: TRUDONIC GMBH & CO KG [AT]

Official abstract (english):
 The invention relates to a system or method that uses a sensor (1) coupled to the line of sight. The sensor (1) coupled to the line of sight enables a user to determine and identify individually, by directing his gaze to the member (3, 4) to be detected. The sensor (1) coupled to the line of sight then detects the member (3, 4) and reads out wirelessly an identification parameter and possible input commands for the identified member (3, 4) can then be displayed to the user automatically. The input commands comprise commands for manipulating the member (3, 4) via an input device (6).

Official abstract (not english):
 Die Erfindung betrifft ein System oder Verfahren, das einen blickrichtungsgesteuerten Sensor (1) verwendet. Der blickrichtungsgesteuerte Sensor (1) ermöglicht es einem Benutzer, d. (2) einzeln zu erfassen und zu identifizieren, indem er seinen Blick auf den zu erfassenden Teilnehmer (3, 4) richtet. Der blickrichtungsgesteuerte Sensor (1) erfasst - dann den Teil des erfassten Teilnehmers (3, 4) aus. Dem Benutzer können daraufhin automatisch Betriebsparameter und mögliche Eingabebefehle für den identifizierten Teilnehmer (3, 4) dargestellt werden. Die Befehle werden drahtlos ausgelesen und werden dem Benutzer über eine Eingabevorrichtung (6) zur Verfügung gestellt.

Priority number: DE201210224147
Priority date: 21.12.2012 **Notice date:**
Largest family: DE102012224147A1, DE201210224147, WO2014094011A2, WO2014094011A3

Documents contained in data base:

Display document	Display attachment	App. date	Pub. date	Grant date	Opp. deadline	Priority number	AKT2
DE102012224147 A1	Application Main Drawing	21.12.2012	26.06.2014			DE201210224147 21.12.2012	
WO2014094011 A2	Application Research	19.12.2013	26.06.2014			DE201210224147 21.12.2012	

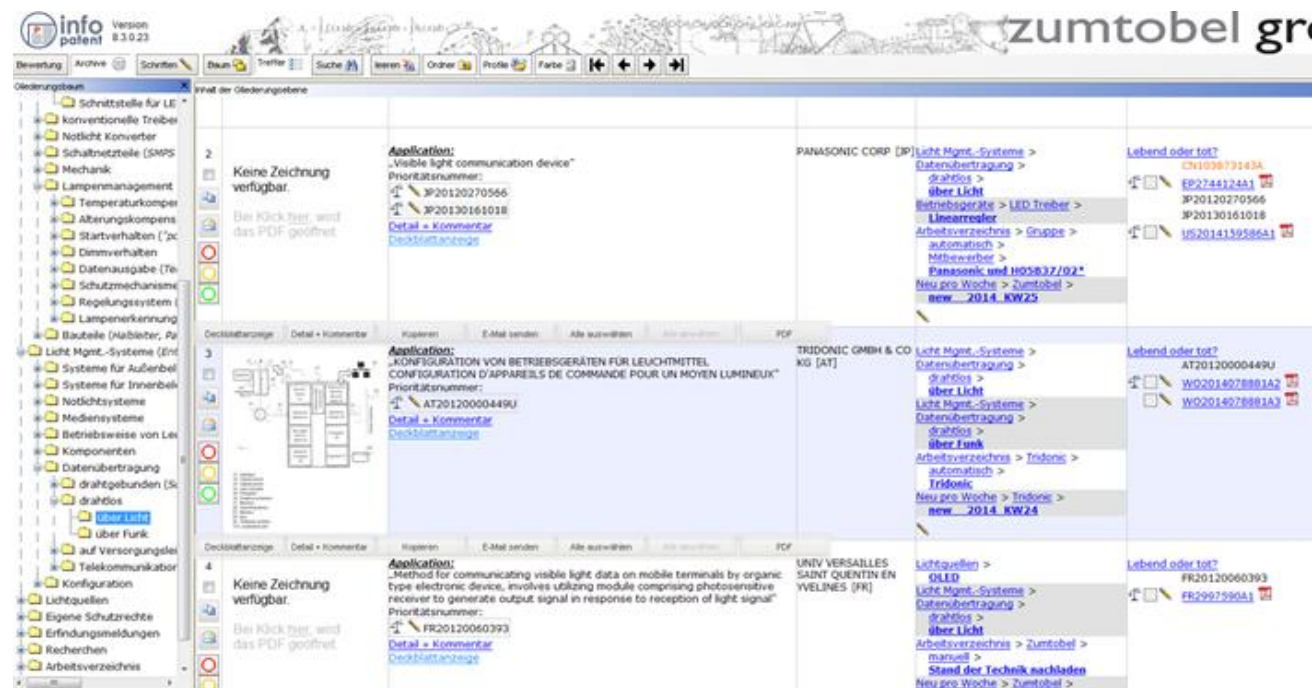
- Offline-Datenbank mit wöchentlichem Update
- Umfassende Datenbank – zur Zeit über 100.000 Akten
- Link zu Vorwärts- und Rückwärtszitierung
- Link zu den Akten der Patentämter (Rechtsstand)
- Upload zusätzlicher Akten möglich

Pub. no.	Cat.	Comment	Applicant	Inventor	So
US2009026978A1		US2009026978 A1	TIR TECHNOLOGY LP [CA]	ROBINSON SHANE [CA]	na
US2010277340A1		US2010277340 A1		JULIO DANIEL JOHN [US]	na
US2011288658A1		US2011288658 A1	ABL IP HOLDING LLC [US]	WALTERS JEFF D [US];DARNELL CH...	na
US2012312874A1		US2012312874 A1	GREENWAVE REALITY PTE LTD [SG]	JONSSON KARL [US]	na

Pub. no.	Cat.	Comment	Applicant	Inventor	So
EP2533615A2	X	EP2533615 A2	GREENWAVE REALITY PTE LTD [SG]	JONSSON KARL [US]	int
US2008265799A1	Y	US2008265799 A1		SIBERT W OLIN [US]	int
US2009026978A1	X	US2009026978 A1	TIR TECHNOLOGY LP [CA]	ROBINSON SHANE [CA]	int
US2010277340A1	Y	US2010277340 A1		JULIO DANIEL JOHN [US]	int
US2012040606A1	Y	US2012040606 A1	ORION ENERGY SYSTEMS INC	VERFUERTH NEAL R [US]	int
WO2007033053A2	X	WO2007033053 A2	ACUITY BRANDS INC [US];WALTERS...	WALTERS JEFF D [US];DARNELL CH...	int

MRAZOVAC ET AL.: "Gesture Based Hardware Interface for RF Lighting Control", IEEE, 8. September 2011 (2011-09-08), - 10. September 2011 (2011-09-10), Seiten 309-314, XP002726390, Serbia[Y]

Infopatent: Aufbau der Datenbank



- Datenbankstruktur: Klassifizierung in relevante Technologiekategorien
- Inhalt:
 - Vollständiges Patentedokument (PDF) & Volltext der Beschreibung und Ansprüche
 - Überblick über die Patentfamilie, Link zu Patentämtern
 - Keywords, Bewertung, mögliche rechtliche Maßnahmen

Infopatent: Suchmöglichkeiten

[Semantic Search](#) [Boolean Search](#) [Help for syntax](#)

Command Field

Title #TI: or #ORIG:
Abstract
#Custom_Official_Abstract:
Description #AB:
Claims #CLM:

Title #TI:
Assignee #PACS:
Inventor #NAU:
IPC class #PC:
CPC class #CPC:
ECLA class #ECLA:
Citation #OP:
Publication number
Publication date from: to: equal
Grant date from: to: equal
Folder no folder of favorites selected
Profiles no query profile selected
Tree folder Select a new structure level
Drag and drop a structure level folder from window "Tree folder".
Status Select a new item
Redacted abstract
Comments from to
CPC additional class #CPCA:
CPC invention class #CPCI:
Priority number #PRN:
AKT7

100613 Important operators:
and or not
? = 1 character * = any
[distance of ten words]
„Big Ben“

e.g. [“steering gear” control torque]
and hydraul* not (spur* or
spur wheel)

e.g. Water Inlet
e.g. CNH or Case and New*
e.g. Artur Fischer
e.g. G01B3/* or G01B3/00
e.g. B65B25/026
e.g. B65B25/02C
e.g. X = Families with X citation
e.g. DE or US2010264410A1
e.g. 23.01.2001
e.g. 01.01.2001
Search within Folder
Current profile
Search within tree folder and
subfolders
Legal status of the family
e.g. Hydraul* and lear and driving
e.g. "Sascha Kamhuber" [View rating
definition](#)
e.g. B65B25/026
e.g. B65B25/026
e.g. WO2007EP07857
e.g. Your internal case number

Recherche - Strategie

- Stichwörter des Themengebietes festlegen
 - LED ≠ Leuchtmittel, Schraube ≠ Nagel, Niet usw., Loch ≠ Öffnung, Durchbruch, usw
- Sprache
- Syntax
- Patentklassifikation (IPC)
- Kombination von
 - Volltext und/oder Titel
 - Anmelder
 - Erfinder
 - IPC



Recherche –Internationale Patentklassifikation IPC

- Klassifikation hierarchisch eingeteilt in
 - Sektionen (Buchstabe), diese in
 - Klassen (Ziffern) und
 - Unterklassen (Buchstabe) und diese wiederum
 - in ca. 70.000 Haupt- und Untergruppen (Ziffern).

IPC Sektion	Technikbereich
A	Täglicher Lebensbedarf
B	Arbeitsverfahren, Transportieren
C	Chemie, Hüttenwesen
D	Textilien, Papier
E	Bauwesen, Erdbohren, Bergbau
F	Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen
G	Physik
H	Elektrotechnik

- F21V 5/00: Refraktoren für Lichtquellen
- F21V 5/04: ...von Linsenform

E	<u>Sektion F — Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen</u>
	<u>Beleuchtung; Heizung</u>
F21	Beleuchtung
	Anmerkung: Es sind die Anmerkung III der Sektion H und besonders die Unterklasse H05B, welche elektrische Aspekte der gleichen technischen Gegenstände umfasst, die auch von der Klasse F21 umfasst werden, zu beachten.
F21V	Funktionsmerkmale oder Einzelheiten von Leuchten oder Beleuchtungssystemen; bauliche Kombinationen von Leuchten mit anderen Gegenständen, soweit nicht anderweitig vorgesehen [1, 7]
	Anmerkung: 1. Die Gruppen F21V 1/00-F21V 14/00 umfassen Einzelheiten jener Teile, die der Lichtausstrahlung oder -verteilung dienen. Die Gruppen F21V 15/00-F21V 31/00 umfassen Einzelheiten jener Teile, die diesen Prozessen <u>nicht</u> dienen. [2009.01] 2. Einzelheiten von nicht-elektrische Leuchten oder Beleuchtungssysteme werden nur dann in die Gruppen F21V 35/00-F21V 37/00 klassifiziert, wenn eine besondere Anpassung bezüglich der Anwendung der nicht-elektrischen Lichtquelle von Interesse ist. [2009.01] 3. In dieser Unterklasse ist es wünschenswert, die Index-Codes der Unterklassen F21W und F21Y anzufügen. [7]



Vielen Dank!

